

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS;
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA
Demandante

VS.

FREDDY SALIENT AQUINO, MARY
ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS
A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL
RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO
AUTONOMO DE CABO ROJO.
Demandado

CIVIL NUM.: CB2025CV00256

SOBRE: **INJUNCTION ESTATUARIO**

COMPARECENCIA ESPECIAL SOBRE NULIDAD

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representado por el abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. El día 19 de mayo de 2025 le fue entregada al codemandado Ángel D. Rivera Sánchez una “Orden y Citación” y una “Orden” dictadas el 12 de mayo y un “Mandamiento” expedido el 13 mayo.
2. La “Orden y Citación” convoca a una vista de Injunction Estatutario para el 5 de junio de 2025, mientras que la Orden convoca también a una vista de Injunction Estatutario “...conforme a los Arts. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §.3561 a 3566”.
3. Vale señalar que dichos Artículos se refieren a los Injunction para Retener y Recobrar la Posesión de Bienes Inmuebles, algo ajeno a este pleito.
4. El “Mandamiento” contiene otra orden diferente y convoca a un Injunction Estatutario.
5. Ninguna de las Órdenes ni el Mandamiento expresa la disposición legal que autoriza el Injunction Estatutario convocado de manera que la persona notificada pueda guiarse para expresar su posición.

6. Tampoco se acompañó un emplazamiento necesario para adquirir jurisdicción ya que se trata de una demanda de Injunction Estatutario preliminar y permanente. Cuevas Segarra nos dice:

“Al solicitar el interdicto, es indispensable diligenciar el emplazamiento con la demanda.” (cita omitida) Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, JTS 2002, pág.154. Véase, además, Monell v. Mun.Carolina, 146 DPR 20, 24 (1998)

7. Finalmente, no se acompañaron los Exhibits de dicha demanda y tampoco está jurada.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal se anule la Convocatoria con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

En Mayagüez, Puerto Rico a 29 de mayo de 2025.

CERTIFICO: haber presentado este escrito a través de SUMAC, aplicación que de modo automático envía una notificación a los abogados de las partes.

f/ LCDO. ROLAND ARROYO ROJAS
RUA 12142
171 CALLE DR RAMON E BETANCES S
MAYAGUEZ, PUERTO RICO 00680-4064
TEL. 787-833-5080 / FAX 787-805-2147
montalvovarroyo@gmail.com